



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 505/14
מס' בקשה: 506/14

מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

המבקש: ולדפוגל משה מרדכי
התובע: ע"י ב"כ עוה"ד אורי אביב
מרח' יהודה הלוי 108 תל אביב

- נ ג ד -

המשיבה: דרורה נדב
הנתבעת: ע"י ב"כ עוה"ד אהוד עובדיה
מרחוב כנרת 5 בני ברק

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה למתן צו מניעה זמני המורה למשיבה להימנע מלהיכנס לחנות וחדרי שירות בקומת הקרקע בבית המשותף ברחוב לסקוב 2 תל אביב הבנוי על חלקה 33 בגוש 7099.
2. טענות המבקש בתמצית הן כי המשיבה פלשה לחדר שירות בקומת הקרקע המשמש כחדר שירותים של חנות בבעלות המבקש בבית, החליפה מנעול לדלת חדר השירות וחוסמת את הגישה לחדר זה. לטענת המבקש על פי שטרי החכירה הרשומים הוא הבעלים של חדר השירות, נעשה בחדר זה שימוש על ידי מי מטעמו במשך שנים והוא אף מושכר על ידו לצדדים שלישיים.
3. המשיבה טוענת בתמצית כי יש לסלק את הבקשה על הסף מאחר והוגשה כנגדה באופן אישי ולא ככובעה כנציגות הבית, כי מדובר בבקשה שלא באה לעולם אלא בשל הליך קודם שנוהל בין נציגות הבית (ע"י המשיבה) לבין המבקש ובו זכתה הנציגות בפסק דין לטובתה, כי חדרי השירות בבית נחשבו מאז ומתמיד כרכוש משותף - כך התייחסו אליהם בעלי הדירות, חשבון החשמל משולם על ידי הנציגות והכניסה אליהם הינה מתוך חדר המדרגות המשותף, ומכל מקום אף אם ישנה טענה לבעלות כלשהי הרי שהיא איננה של המבקש. נעילת חדר השירות נעשתה לאחר שהמבקש החל להתקין במקום אסלה באופן חד צדדי וללא הסכמת בעלי הדירות. שטר החכירה של המבקש אינו מלמד על בעלותו בחדר השירות, בפרט כאשר גם בשטרי חכירה אחרים מופיעה התייחסות לחדרי שירות בבית.
4. הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים. הבעלות בחלקה רשומה על שמה של נוה מצר בע"מ, כאשר בעלי הדירות הינם בעלי מניות בחברה ורשומות לטובתם גם חכירות על דירותיהם.
5. בטרם נבחן את הבקשה לגופה אציין כי במסגרת הליך קודם שהתנהל בנוגע לבית דנן (תיק 142/13) נערך על ידי ביקור במקום במהלכו בחנתי גם את חדר השירות בו עסקינן בבקשה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 505/14
מס' בקשה: 506/14

מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

6. בהחלטתי מיום 20.08.14 לא מצאתי לנכון ליתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד והבקשה נקבעה לדיון במעמד הצדדים.

דיון

7. בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים: קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה - בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה; שמירה על המצב הקיים - מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה; מאזן הנוחות - ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע; שיקולים שביושר (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).

בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אמר, פ"ד נו(1) 529; רע"א 10066/04 נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' ד.ס.ט. ספיר אנטרפרייז בע"מ פ"ד נט(4) 700). עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ [פורסם באתר נבו]).

8. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים מוצא אני לנכון לדחות את הבקשה כפי שהוגשה.

9. במסגרת הבקשה עותר המבקש למתן צו אשר ימנע מהמשיבה להיכנס לחדר השירות בקומת הקרקע בבית. הבקשה, כפי שהוגשה, איננה עומדת בתנאים למתן הצו, בעיקר בשל היותה משנה את המצב הקיים, בשל שיהוי משמעותי בהגשתה ובשל מאזן הנוחות.

10. ראשית, אין מחלוקת כי על פי המצב העובדתי הקיים, לכל הפחות ב- 15 השנים האחרונות, המבקש אינו המחזיק הבלעדי בחדר השירות ובוודאי שהמצב העובדתי אינו כזה לפיו למשיבה אין גישה לחדר שירות זה. הצו המבוקש מביא לשינוי מהותי במצב הקיים.

11. בהקשר זה ראוי להזכיר כי מטיעוני המבקש עולה שהוא לא ידע כלל באם בידיו זכויות כלשהן בחדר השירות האמור - לשם בירור זכויותיו הנטענות הוא פנה ל"יד ושם" (בעלת נכס נוספת בבית) ולמשיבה בכובעה כנציגות הבית. לאור תשובת "יד ושם" והעדר תשובה מאת הנציגות הוא הסיק כי הוא בעל הזכות בחדר השירות האמור. למעשה, בהתכתבויות אלו פונה המבקש לקבלת החזקה בחדר השירות (ר' עמוד 1 שורות 13-16).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 505/14
מס' בקשה: 506/14

מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

12. שנית, מטיעוני המבקש עולה כי עילת הבקשה נולדה עוד בחודש ינואר 2014 (סעיפים 16-17 לבקשה) או למצער בחודש יוני שנה זו (מאז האירוע המתואר בסעיף 18 לבקשה). חלוף המועד עד להגשת הבקשה דנן (ביום 20.08.14) מהווה שיהוי משמעותי המצדיק כשלעצמו את דחיית הבקשה לסעד זמני. ודאי נכון הדבר כאשר החזקה בחדר השירות מצויה בידי הנציגות בכל השנים האחרונות כאמור.
 13. שלישית, מן הבקשה עצמה מתעוררים ספקות בנוגע לטענת הבעלות של המבקש בחדר השירות - תיאור הנכס בשטר החכירה מדבר על "חדרי שירות" ולא חדר שירות (וגם לא הפניה לחדר השירות דנן), תיאור הנכס בשטר מדבר על קומת הקרקע ולא קומת המרתף, לא צורף לשטר כל תשריט המלמד כי חדר השירות דנן נכלל הגדרת המוכר במסגרת אותו שטר. לזאת מתווספות העובדות כי מהביקור במקום בהליך הקודם התברר כי בוצעו שינויים פיזיים בנכסים בקומת הקרקע בבית (מאז רישום החכירות) וכאשר אין מחלוקת שמשך שנים ארוכות מאוד אין המבקש עושה שימוש ייחודי בחדר השירות.
 14. רביעית, אם מדובר בחדר שירות שהינו בגדר רכוש משותף הרי שלכל היותר רשאי המבקש לדרוש מתן זכות גישה (ככל שזו אכן נמנעת ממנו שלא כדין). אולם, ככל מקרה, אין הוא רשאי למנוע גישה מבעלת דירה אחרת בבית, והרי זוהי הבקשה דנן - למנוע גישה של המשיבה ולא למתן צו המאפשר גישה למבקש.
 15. חמישית, לא עלה בידי המבקש להוכיח כי ייגרם לו נזק כלשהו באם לא יינתן הצו הזמני המבוקש.
- ראשית, כאמור לעיל, הצו אינו נדרש לשם מתן גישה למבקש אלא לשם איסור הגישה של המשיבה באופן אישי. לפיכך, אין בצו האמור לסייע למבקש לעשות שימוש כלשהו בחדר השירות, שעה שהחזקה בו מצויה בידי הנציגות. ויודגש, המבקש, במפורש, עתר באופן אישי כנגד המשיבה בהליך זה ולא כנגד הנציגות, חוכרים אחרים או בעלת הזכויות במקרקעין (עמוד 1 שורות 18-19).
- שנית, המצב הקיים בנוגע לחזקה ושימוש בחדר השירות נכון ב- 15 השנים האחרונות, לכל הפחות. המבקש לא הצביע על כל דחיפות או צורך מידי בשינוי מצב זה, עוד בטרם הכרעה בתובענה לגופה.
- שלישית, מדובר בחדר שירות מוזנח מאוד (כפי שהתרשמתי באופן בלתי אמצעי במהלך הביקור במקום שנערך בהליך הקודם). ממילא אין כל אפשרות למבקש לעשות שימוש בחדר שירות זה כחדר שירותים במצבו הנוכחי (הצורך המוצהר במתן הסעד הזמני המבוקש) וממילא אין מקום לאפשר שינוי בשימוש או ביצוע עבודות כלשהן באותו חדר שירותים בטרם תוכרע התובענה לגופה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 505/14
מס' בקשה: 506/14

מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

16. מאידך, מתן צו המניעה המבוקש יביא למניעת גישה של המבקשת, כבעלת דירה בבית, לחדר השירות, גישה הקיימת בידה משך שנים רבות. מתן צו המניעה גם יכביד על התנהלות נציגות הבית (בה מכהנת המשיבה) אשר המבקש בחר שלא לצרפה להליך זה.

לאור כל האמור הרי שגם מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובת המשיבה.

סיכום

17. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.

18. על אף האמור לעיל, לאור טענות המשיבה בתגובתה בדבר היות חדר השירות רכוש משותף (סעיף 11 לתגובה) הרי שמוטב תעשה המשיבה (בכובעה כנציגות הבית) ולא תמנע גישה של המבקש לחדר השירות ובכלל האמור תמסור בידו מפתח לחדר השירות (בהעדר החלטה מפורשת של האסיפה הכללית בדבר הגבלת הגישה והשימושים המותרים בחדר השירות).

מובהר בזה כי אם יימסר בידי המבקש מפתח כאמור הרי שכל עוד לא הוכרעה על ידי ערכאה מוסמכת טענת בעלותו בחדר השירות, הוא לא יהיה רשאי לעשות כל עבודת שיפוץ, בינוי או שינוי כלשהם בחדר השירות אלא בהתאם להחלטה כדין של האסיפה הכללית.

19. הוצאות הבקשה ייפסקו במסגרת פסק הדין בהליך העיקרי.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום י"ב אלול תשע"ד, 07 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב